

1501085-84.2021.8.26.0559
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Gustavo Abdala Garcia De Mello
Comarca: Itápolis
Foro: Foro de Itápolis
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 12/05/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu, Indiciado e Averiguado:
STEPHANIE LORENA SALES e outros

Prioridade Idoso

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

STEPHANIE LORENA SALES e LUPÉRCIO REIS MUNIZ FERRAZ, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itápolis
Foro de Itápolis
2ª Vara
Avenida dos Amaros, nº 800, Itapópolis - SP - cep 14900-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501085-84.2021.8.26.0559 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501085-84.2021.8.26.0559
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu, Indiciado e Averiguado:
STEPHANIE LORENA SALES e outros

Prioridade Idoso

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

STEPHANIE LORENA SALES e LUPÉRCIO REIS MUNIZ FERRAZ, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2-A, inciso I, do Código Penal, artigo 158, § 1º, do Código Penal, e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal; WALMAR FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR e VALDEMAR LOPES DE MORAES, qualificados nos autos, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2-A, inciso I, e artigo 158, §1º, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal; PAULO MUNIZ FERRAZ, qualificado nos autos, por incursão no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Segundo o Ministério Público (fls. 379/385):

1) no dia 28 de julho de 2021, por volta de 00h10min, na propriedade rural denominada "Sítio Monte Verde", Distrito de Tapinas, neste município e comarca de Itápolis, STEPHANIE LORENA SALES, WALMAR FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR, LUPÉRCIO REIS MUNIZ FERRAZ e VALDEMAR LOPES DE MORAES, agindo em concurso, cada qual aderindo à conduta do outro, subtraíram, para eles, coisas alheias móveis, consistentes em R\$ 3.806,00 em espécie, e e em notas diversas; 01 (um) aparelho de telefones celulares; 01 (um) veículo automotor da marca "Chevrolet" modelo "Cruze LT NB", ano 2012, placas FDG-7886/Itápolis-SP; 03 (três) espingardas, sendo uma da marca "Nikko", calibre .32, uma da marca "Usa", calibre .20, e uma da marca "Sarraskuta", calibre .28; e 02 (duas) caixas/maletas com diversas joias; 02 (duas) caixas/maletas contendo facas de caça diversas, bem como diversos garfos e facas para churrasco; 05 (cinco) galões/unidades de defensivos agrícolas; 01 (uma) motosserra da marca "Stihl"; 01 (uma) podadeira de corte para árvores e jardinagem da marca "Stihl"; 01 (um) motor pequeno para popa de barco da marca "Evinrude"; 01 (uma) serra elétrica circular para corte da marca "Skilsaw"; 02 (duas) bolsas de viagem com diversos objetos pessoais, facas, canivetes, chaves e pequenos aparelhos domésticos; 01 (um) tanque para 20 litros de combustível para barco, da marca "Dura-Tank", bens avaliados globalmente em R\$ 68.900,00 (sessenta e oito mil e novecentos reais), pertencentes às vítimas José Eduardo Faggion Vicentainer, Lourdes Delfina Faggion Vicentainer e Iracy José Vicentainer, mantendo-as em seus poderes, restringindo suas liberdades;

2) nas mesmas circunstâncias de tempo e local, STEPHANIE LORENA SALES, WALMAR FRANÇA DE OLIVEIRA JÚNIOR, LUPÉRCIO REIS MUNIZ FERRAZ e VALDEMAR LOPES DE MORAES, agindo em concurso, cada qual aderindo à conduta do outro, constrangeram a vítima José Eduardo Faggion Vicentainer, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma, a fazer transferências bancárias pelo sistema "PIX", obtendo, para eles, indevida vantagem econômica no montante de R\$ 9.000,00 (nove mil reais);

3) nas mesmas circunstâncias de tempo supramencionadas, na residência localizada na Rua Ana Moraes de Paixão, nº 151, Bairro Nato Vetorazzo, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, STEPHANIE LORENA SALES, LUPÉRCIO REIS MUNIZ FERRAZ e PAULO MUNIZ FERRAZ, agindo em concurso, cada qual aderindo à conduta do outro, possuíam arma de fogo do tipo revólver, da marca "Ina", calibre .32, com numeração suprimida, com 05 munições íntegras, da marca "CBC", de fabricação nacional, do calibre nominal .32 S&WL, e uma deflagrada.

Autos de exibição e apreensão em fls. 27/30 e 35/38. Autos de avaliação nas fls.

48/50 e 258/259. Laudos periciais nas fls. 321/359 e 386/390.

A denúncia foi recebida em 20 de agosto de 2021 (fls. 391/392).

Citados (fls. 429, 431, 433, 435 e 437), os réus ofertaram defesa escrita (fls. 410/422, 567/568, 575/577, 579/580 e 581/583).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas vítimas e testemunhas, interrogando-se os acusados.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. As Defesas Técnicas, por sua vez, bateram pela absolvição por insuficiência de provas ou então reconhecimento de benesses penais e processuais penais, com destaque para a circunstância atenuante da confissão espontânea e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pleito acusatório vinga em parte.

Tem-se firmada a materialidade pelos autos de exibição e apreensão de fls. 27/30 e 35/38, autos de avaliação de fls. 48/50 e 258/259 e laudos periciais de fls. 321/359 e 386/390.

Quanto aos crimes de roubo e extorsão, os imputados Lupércio, Walmar e Valdemar confessaram em juízo, com riqueza de detalhes, autoria e modo de execução, ratificando com precisão a dinâmica fática construída a partir dos relatos das vítimas e testemunhas policiais.

Realmente, no dia dos fatos, os corréus supracitados se deslocaram de São José do Rio Preto para o Distrito de Tapinas, nesta Comarca de Itápolis, supostamente valendo-se de serviço de transporte de passageiros ("Uber").

Aguardaram nas proximidades do sítio das vítimas.

Invadiram a residência poucos antes das 19h:00.

Encapuzados e munidos de armas reais e fintas (simulacros), renderam o casal Iracy José Vicentainer e Lourdes Delfina Faggion Vicentainer. Passaram a vasculhar cômodos e móveis da casa, na busca de joias, dinheiro e outros itens de valor.

Em dado momento, o terceiro morador, José Eduardo Faggion Vicentainer, filho de Iracy e Lourdes, chegou à morada.

Incontinenti, viu-se subjugado pelos roubadores. Estes continuavam a procurar por bens da família. Mostravam especial interesse na subtração de defensivos agrícolas ("veneno").

Após seleção e reunião dos objetos materiais, o acusado constrangeram José Eduardo a realizar transferências bancárias, via "Pix". O corréu Lupércio, identificado pela vítima como o assaltante mais nervoso e agressivo (trajes pretos - fl. 85), batia com a coronha da arma nas costas do ofendido, visando acelerar e garantir a vantagem econômica injusta. Valdemar (roubador mais velho do grupo) mantinha conversa telefônica com terceira pessoa, provável titular das contas bancárias destinatárias das transações, responsável pela confirmação do recebimento do numerário.

Foram concluídas 03 (três) operações de transferência, totalizando R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

Os denunciados, então, amarraram as vítimas com tiras de lençol rasgado, levaram os objetos materiais ao veículo de José Eduardo (GM Cruze, placa FDG 7886), fugindo entre 22h:00 e 23h:00.

No trajeto de volta a São José do Rio Preto, deliberaram abandonar o veículo em canavial sito na cidade de Uchoa-SP. A corré Stephanie foi ao local, na condução do VW Golf, cor prata, placa DHH 2256, originária de Iturama-MG, com fito de fornecer transporte ao companheiro Lupércio e seus comparsas.

Já próximos a São José do Rio Preto, o grupo foi parado por viatura da PM, tripulada por Franciel Costa Silva e Cassiano Bacchi do Santos. Esclareceram os agentes policiais que tinham informação da prática de roubos na região, supostamente patrocinados por indivíduos que se utilizavam de veículo com placas de Minas Gerais.

No carro, localizaram armas de fogo (revolveres pertencentes aos acusados e espingardas de propriedade das vítimas - fls. 268/289) e todos os demais itens roubados na mesma noite (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 35/38), exceto o aparelho de telefonia celular da vítima José Eduardo.

Stephanie confessou o auxílio prestado, informando o local em que abandonado o veículo subtraído.

Na residência do casal detido, os policiais encontraram o corréu Paulo (irmão de Lupércio) e uma criança (filho de Stephanie). Localizaram e apreenderam um revólver calibre 32, com numeração suprimida, oculto no forro do sofá.

Posteriormente, na Delegacia Seccional de São José do Rio Preto, José Eduardo Vicentainer reconheceu como de sua família todos os objetos que estavam no veículo dos assaltantes, bem como identificou Lupércio, Walmar e Valdemar, seja pela voz, seja (principalmente) porque, no ato da prisão e reconhecimento, estavam com as mesmas e inconfundíveis roupas trajadas durante a execução do delito.

Tal certeza, tangente à autoria e materialidade, não destoa do juízo acerca da respectiva qualificação jurídico-penal.

Incontrovertidas as circunstâncias majorantes do roubo (concurso de agentes; emprego de arma de fogo; privação da liberdade de locomoção dos ofendidos por lapso temporal expressivo - entre três e quatro horas), cumpre registrar a existência de pluralidade de infrações, em concurso formal próprio (art. 70 do CP), já que o fato criminoso atingiu o patrimônio de 03 (três) vítimas, ainda que integrantes de mesma unidade familiar.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DUAS VÍTIMAS PERTENCENTES À MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal. 2. Para alterar a conclusão das instâncias de origem, no sentido de que foram atingidos dois patrimônios distintos, seria necessário reavaliar todo o conjunto fático-probatório existente nos autos, procedimento inviável em sede de habeas corpus, tendo em vista que a ação mandamental pressupõe a existência de ilegalidade patente, demonstrável de plano. 3. Agravo não provido. (AgRg no HC 520.815/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ademais, firme a jurisprudência do TJSP em reconhecer, para situações idênticas à posta nestes autos, o concurso material entre as figuras legais de crime insculpidas nos artigos 157 e 158 do CP.

Apelação. Sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado e extorsão qualificada. Recursos defensivo e ministerial. PRELIMINARES. 1. Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP. 2. Sentença fundamentada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para a condenação dos acusados. O agente que, mediante grave ameaça ou violência, subtrai bem da vítima, e, ainda, mediante grave ameaça ou violência, constrange a vítima a realizar transferência bancária comete os crimes de roubo e extorsão em concurso material. 2. Não configuração de crime impossível em relação à extorsão. 3. Penas redimensionadas, reconhecida a agravante relativa à idade da vítima. Recurso defensivo improvido. Apelo ministerial parcialmente acolhido. (TJSP; Apelação Criminal 1518971-22.2021.8.26.0228; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/04/2022; Data de Registro: 05/04/2022);

Apelação. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes em concurso material com o crime de extorsão. Recurso defensivo postulando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu, nos moldes em que proferida. Penas corretamente calculadas. Causas de aumento evidenciadas pelos relatos das vítimas. Desnecessidade de apreensão da arma de fogo. Regime inicial fechado mantido. Recurso defensivo não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501091-27.2021.8.26.0548; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/09/2021; Data de Registro: 29/09/2021).

Já em relação à corré Stephanie, falecem provas seguras de seu engajamento em qualquer fase do iter criminis de roubo e/ou extorsão.

Deveras, não se extraem dos autos indícios de participação da increpada no planejamento, execução ou consumação dos delitos patrimoniais.

Inviável chancelar, à míngua de base probante empírica, percepção de ciência prévia da realização do assalto pelo companheiro Lupércio e demais comparsas, bem como auxílio doloso relevante à consecução da finalidade almejada pelos roubadores/extorquistas.

Cediço que tais modalidades criminosas se aperfeiçoam rapidamente, seja com a simples inversão da posse (roubo - Súmula 582 do STJ), seja no exato momento em que a vítima faz, tolera que se faça ou deixa de fazer algo, estrangida injustamente (extorsão - inteligência da Súmula 96 do STJ).

Stephanie entrevistou muito depois da consumação típica, porquanto acionada por telefone a buscar o grupo em canavial situado na cidade de Uchoa-SP, a qual dista aproximadamente 77 km do locus delicti, e cujo percurso de carro exige tempo médio de 58 minutos (consulta direta no site Google Maps).

Em suma, não sendo juridicamente possível endossar tese de coautoria ou participação nos crimes patrimoniais, afigura-se recomendável desclassificar a imputação para norma do art. 349 do Código Penal ("favorecimento real"), na medida em que sua conduta melhor se amolda ao "auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime".

Com efeito, ao se dirigir para local ermo (canavial), entre 23h:00 e 00h:00, onde o convivente e mais dois indivíduos carregavam armas de fogo e bens de natureza

diversa (incluindo ferramentas, motor e galões de agrotóxico), abandonando depois um carro GM Cruze desconhecido, Stephanie tomou indubitável conhecimento da prévia investida delinqüencial, aderindo, então, ao propósito de transportar os objetos materiais e ocultá-los na própria residência (destino confesso dos tripulantes do VW Golf após deixarem o canavial).

Saliente-se que veículo automotor, no contexto fático exposto, não goza da inviolabilidade prevista no art. 5º, XI, da CF.

Já o ingresso na residência do casal foi amparado por justa causa e motivos legítimos, tendo em vista a real probabilidade de encontro de instrumentos e objetos relacionados a outras infrações penais, após prisão em flagrante dos acusados.

De fato, no imóvel foram apreendidos revolver e capacete relacionado a outro crime de roubo.

Por fim, concernente ao delito tipificado no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, devem prevalecer os relatos fidedignos e harmoniosos das testemunhas policiais.

Não é lícito presumir que os agentes públicos tenham forjado a prática criminosa em tela, "plantando" arma de fogo no local, com esteio apenas e tão somente nas palavras dos próprios réus, sem respaldo em provas ou indícios concretos.

Consoante remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Sublinhe-se que Lupércio é assaltante contumaz, ostentando não apenas condenação prévia, como suspeita de envolvimento em outros roubos praticados manu militari, contemporâneos ao episódio em apreço, diferentemente de Stephanie e Paulo.

Realmente, no mínimo temerário esposar ilação de coautoria, à luz da mera circunstância das parte habitarem sob o mesmo teto.

Ao contrário de Lupércio, a companheira Stephanie e o irmão Paulo são primários, sem qualquer antecedente criminal, não concorrendo, de igual forma, notícia de envolvimento em outros delitos praticados isolada ou conjuntamente pelos réus confessos.

Stephanie criava o filho de 07 (sete) anos na mesma casa.

Paulo morava "de favor" no local havia pouco tempo.

No interrogatório judicial, ambos negaram peremptoriamente conhecimento ou vinculação com o instrumento bélico.

Destarte, no ponto, incontornável o édito absolutório, fundado na insuficiência probatória e na máxima in dubio pro reo, corolário do princípio constitucional do estado de inocência (art. 5º, LVII, CF).

Passa-se, então, à dosagem das penas, atendendo ao disposto no artigo 5º, XLVI, da

Constituição Federal, e artigo 68 do Código Penal.

Na primeira etapa do processo de dosimetria, verifica-se que Lupércio e Valdemar ostentam maus antecedentes, traduzidos em condenações definitivas não utilizadas para fins de reincidência (Processos nº 0000216-83.2015.8.26.0632 e 0003577-11.2007.8.26.0076, respectivamente - fls. 135 e 147/148), motivo pelo qual fixam-se suas penas básicas em 04 anos e 08 meses (roubo e extorsão) e 03 anos e 06 meses (posse de arma de fogo de uso restrito - Lupércio).

Lupércio, Valdemar e Walmar são reincidentes (Processos nº 0001390-66.2014.8.26.0696, 0004002-10.2014.8.26.0297 e 1500044-85.2019.8.26.0128, respectivamente - fls. 136, 149 e 152)

Externando os três sentenciados confissão espontânea no tocante aos delitos patrimoniais (roubo e extorsão), deixa-se de agravar a sanção intermediária.

Contudo, para o crime previsto no art. 16, § 1º, IV, do Estatuto do Desarmamento, à míngua de assunção de culpa pelo corréu Lupércio, mister o recrudescimento em 1/6 (um sexto).

Sopesadas as causas de aumento prescritas no art. 157, § 2º, II e V (fixada no patamar mínimo de 1/3), art. 157, § 2º-A, II (2/3), art. 70 (1/5 - três roubos em concurso formal) e art. 158, § 1º (fixada no patamar mínimo de 1/3), todos do Código Penal, estipulam-se as seguintes reprimendas: a) 10 anos, 06 meses e 03 dias de reclusão (roubo), 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão (extorsão) e 04 anos e 01 mês (posse de arma de fogo de uso restrito) para o corréu Lupércio, totalizando, pelo cúmulo material (art. 69 do CP), 20 (vinte) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias reclusão, acrescido do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; b) 10 anos, 06 meses e 03 dias de reclusão (roubo) e 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão (extorsão) para o corréu Valdemar, totalizando, pelo cúmulo material (art. 69 do CP), 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, acrescido do pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; c) 08 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão (roubo) e 04 anos e 08 meses de reclusão (extorsão) para o corréu Walmar, totalizando, pelo cúmulo material (art. 69 do CP), 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, acrescido do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Devem necessariamente iniciar o cumprimento da pena afliativa no regime fechado (art. 33, § 2º, "a", CP), afastada a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos ou concessão de sursis.

Em relação à corré Stephanie (art. 349 do CP), fixa-se a resposta punitiva no piso legal de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para:

A) CONDENAR LUPÉRCIO REIS MUNIS FERRAZ à pena de 20 (vinte) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2-A, inciso I, do Código Penal, artigo 158, §1º, do Código Penal, e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal;

B) CONDENAR VALDEMAR LOPES DE MORAES à pena de 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses

e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2-A, inciso I, e artigo 158, § 1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

C) CONDENAR WALMAR FRANÇA DE OLIVEIRA JUNIOR à pena de 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2-A, inciso I, e artigo 158, § 1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

D) CONDENAR STEPHANIE LORENA SALES à pena de 01 (um) mês de detenção, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incursão no art. 349 do Código Penal, desclassificando as infrações penais capituladas no artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2-A, inciso I, e artigo 158, § 1º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal;

E) ABSOLVER STEPHANIE LORENA SALES e PAULO MUNIZ FERRAZ da prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura em favor do corréu Paulo Muniz Ferraz.

Nego aos condenados Lupércio Reis Muniz Ferraz, Valdemar Lopes de Moraes e Walmar França de Oliveira o direito de apelar em liberdade, reiterando os fundamentos da decisão que decretou a custódia provisória (fls. 170/171) e dos seguidos pronunciamentos que ratificaram a necessidade de manutenção do cárcere processual, notadamente a garantia da ordem pública.

Recomendem-se os apenados nas prisões onde se encontram detidos.

Tendo em perspectiva o tempo de prisão provisória de Stephanie Lorena Sales, aplicado o instituto da detração (art. 42, CP), DECLARO EXTINTA a sanção corporal, pelo seu integral cumprimento.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada, se o caso, a gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF; b) oficie-se ao IIRGD, para ciência e registro deste julgamento; c) expeçam-se guias de recolhimento definitivas, para cumprimento das penas nos estabelecimentos adequados.

P. I. C.

Itapolis, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA